



P U T U S A N
NOMOR 65/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTAMIN bin GELLA;**
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 9 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo RT 23 Kampung Melak Ulu
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 65/PID/2021/PT SMR tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020 No. Reg. Perkara: PDM – 124/O.4.19/Eku.2/11/2020 Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jl. KH Dewantara Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan Pengangkutan bahan**

Halaman 1 dari 9 hal Put. No. 65/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak tanpa ijin usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 maret 2020 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah untuk datang ke SPBU PT. HARKAT BERSAMA untuk mengantri BBM jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8426 BU kemudian terdakwa ikut mengantri, setelah itu terdakwa meminta saksi HERRY selaku operator nosel untuk mengisi BBM jenis pertalite dengan menggunakan 10 buah jerigen yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa yang masing-masing jerigen tersebut berkapasitas $\pm$ 20 Liter lalu saksi HERRY mengisi ke dalam 10 buah Jerigen dengan harga Rp8.000 (delapan ribu rupiah) per liter kemudian pada sekitar pukul 10.30 WITA jerigen yang terdakwa bawa sudah berisi BBM jenis pertalite $\pm$ 200 liter dengan jumlah uang yang terdakwa bayarkan yaitu Rp1.600.000 (satu juta enam ratus rupiah) kepada Sdr. HERI selaku operator nosel atau petugas di SPBU tersebut, untuk tangki modifikasi yang berada di bak belakang mobil terdakwa dengan kapasitas 200 liter tersebut tidak terdakwa isi dikarenakan uang atau modal terdakwa tidak cukup untuk membeli BBM jenis premium. setelah selesai mengisi BBM jenis Pertalite sekira pukul 11.15 WITA terdakwa keluar dari SPBU PT. HARKAT BERSAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8426 BU untuk kembali ke rumah untuk terdakwa jual kembali atau terdakwa ecerkan kepada masyarakat namun pada saat perjalanan pulang, tepatnya sekira pukul 11.30 WITA di jalan KH. Dewantara Kec. Melak terdakwa dihentikan oleh saksi ARIYANTO, saksi PONIMAN dan saksi KHAIDIR (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan illegal oil, ditemukan bahan bakar jenis pertalite sebanyak $\pm$ 200 liter, yang berada di dalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 (satu) buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas $\pm$ 200 liter dalam keadaan kosong kemudian terdakwa selaku pemilik BBM jenis Pertalite tersebut tidak dapat menunjukkan legalitas tentang asal usul BBM tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis Pertalite tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU PT. HARKAT BERSAMA perliternya dengan harga Rp8.000 (delapan ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah),

Halaman 2 dari 9 hal Put. No. 65/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) perliternya;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Pengangkutan dan / atau niaga BBM jenis pertalite tidak memiliki ijin usaha dari Pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jl. KH Dewantara Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah untuk datang ke SPBU PT. HARKAT BERSAMA untuk mengantri BBM jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8426 BU kemudian terdakwa ikut mengantri, setelah itu terdakwa meminta saksi HERRY selaku operator nosel untuk mengisi BBM jenis pertalite dengan menggunakan 10 buah jerigen yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa yang masing-masing jerigen tersebut berkapasitas $\pm$ 20 Liter lalu saksi HERRY mengisi ke dalam 10 buah Jerigen dengan harga Rp8.000 (delapan ribu rupiah) per liter kemudian pada sekitar pukul 10.30 WITA jerigen yang terdakwa bawa sudah berisi BBM jenis pertalite $\pm$ 200 liter dengan jumlah uang yang terdakwa bayarkan yaitu Rp1.600.000 (satu juta enam ratus rupiah) kepada Sdr. HERI selaku operator nosel atau petugas di SPBU tersebut, untuk tangki modifikasi yang berada di bak belakang mobil terdakwa dengan kapasitas 200 liter tersebut tidak terdakwa isi dikarenakan uang atau modal terdakwa tidak cukup untuk membeli BBM jenis premium. setelah selesai mengisi BBM jenis Pertalite sekira pukul 11.15 WITA terdakwa keluar dari SPBU PT. HARKAT BERSAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi

Halaman 3 dari 9 hal Put. No. 65/PID/2021/PT SMR



KT 8426 BU untuk kembali ke rumah untuk terdakwa jual kembali atau terdakwa ecerkan kepada masyarakat namun pada saat perjalanan pulang tepatnya sekira pukul 11.30 WITA di jalan KH. Dewantara Kec. Melak terdakwa dihentikan oleh saksi ARIYANTO, saksi PONIMAN dan saksi KHAIDIR (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan illegal oil, ditemukan bahan bakar jenis pertalite sebanyak $\pm$ 200 liter, yang berada di dalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 (satu) buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas $\pm$ 200 liter dalam keadaan kosong kemudian terdakwa selaku pemilik BBM jenis Pertalite tersebut tidak dapat menunjukkan legalitas tentang asal usul BBM tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki surat izin usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis Pertalite tersebut dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU PT. HARKAT BERSAMA perliternya dengan harga Rp8.000 (delapan ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) perliternya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Pengangkutan dan / atau niaga BBM jenis pertalite tidak memiliki izin usaha dari Pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 124/O.4.19/Eku.2/11/2020 tertanggal 1 Pebruari 2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Niaga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 4 dari 9 hal Put. No. 65/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)** Subsidair **1 (satu) bulan kurungan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah rak yang terbuat dari kayu beratapkan seng;
- 4 (empat) buah jerigen plastic kapasitas 2 liter;
- 2 (dua) buah botol yang terbuat dari kaca kapasitas 1 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu Zebra warna hitam Nomor polisi KT 8426 BU lengkap dengan kunci kontak, kartu uji berkala kendaraan bermotor dan STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 8 Pebruari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Pengangkutan**" sebagaimana dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)** tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite;

Dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rak yang terbuat dari kayu beratapkan seng;
- 4 (empat) buah jerigen plastic kapasitas 2 liter;

Halaman 5 dari 9 hal Put. No. 65/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol yang terbuat dari kaca kapasitas 1 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu Zebra warna hitam Nomor polisi KT 8426 BU lengkap dengan kunci kontak, kartu uji berkala kendaraan bermotor dan STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 9 Pebruari 2021, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, yaitu masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2021 dan untuk Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw pada tanggal 8 Pebruari 2021 dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 9 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 8 Pebruari 2021, Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 hal Put. No. 65/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan mengenai perintah penahanan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan tingkat banding, ternyata terhadap Tersangka atau Terdakwa tidak dilakukan penahanan, hal ini sesuai dengan pasal 21 Ayat 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Pasal 21 Ayat 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) menyatakan:

- Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau/ percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undangundang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);

Menimbang, bahwa karena ancaman hukuman yang didakwakan yaitu Pasal 53 huruf b Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 maksimal 4 tahun dan Pasal 53 huruf d maksimal 3 tahun, serta tidak termasuk pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 21 Ayat 4 KUHP tersebut, maka terhadap Tersangka atau Terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan, oleh karena itu amar putusan mengenai "perintah terdakwa dikeluarkan dari penahanan segera setelah

Halaman 7 dari 9 hal Put. No. 65/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan" haruslah diperbaiki dengan menghapus/ menghilangkan kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 8 Pebruari 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan angka 3, sedangkan putusan selebihnya, dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 8 Pebruari 2021 yang dimohonkan Banding tersebut dengan mengubah/memperbaiki amar putusan dan menghilangkan bunyi kalimat memerintahkan Terdakwa ditahan, yang selangkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Pengangkutan**" sebagaimana dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)** tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite;

Dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rak yang terbuat dari kayu beratapkan seng;

Halaman 8 dari 9 hal Put. No. 65/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah jerigen plastic kapasitas 2 liter;
- 2 (dua) buah botol yang terbuat dari kaca kapasitas 1 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu Zebra warna hitam Nomor polisi KT 8426 BU lengkap dengan kunci kontak, kartu uji berkala kendaraan bermotor dan STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **18 Maret 2021**, oleh kami H. JAHURI EFFENDI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H. dan FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 65/PID/2021/PT.SMR tanggal 9 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H

Halaman 9 dari 9 hal Put. No. 65/PID/2021/PT SMR